

1054557-79.2021.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Marina San Juan Melo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... de fato, bloqueado no ato do roubo, o que, a princípio, dispensaria a digitação de senha ou reconhecimento facial para o acesso.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que o requerente ativou o recurso "Modo Perdido", tempestivamente.

É certo que a corré APPLE logrou demonstrar que os recursos de segurança dependem de uma conjunção de fatores sobre os quais a ré não possui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Av. Adolfo Pinheiro, 1.992, São Paulo - SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1054557-79.2021.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1054557-79.2021.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Cassio Alexandre Machado

Requerido:

Apple Computer Brasil Ltda e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marina San Juan Melo

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95, fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova oral em audiência. Ademais, os documentos carreados aos autos são suficientes a compreensão do tema e julgamento do pedido. Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais.

Afasto, inicialmente, a ilegitimidade ativa aventada, considerando que notadamente a parte autora detém a posse e a propriedade do aparelho objeto da lide.

As demais matérias suscitadas a título de preliminares são atinentes ao mérito da demanda, razão pela qual será com este apreciada.

No mérito, tenho que o pedido comporta parcial acolhimento.

É dos autos que a parte autora teve seu iPhone11 subtraído, em 14.05.21, o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência de fls.31/33 e 318/319.

Alega o autor que seu aparelho possui a tecnologia Face ID, o reconhecimento facial

para o desbloqueio do celular. Entretanto, os criminosos lograram acesso aos dados particulares da requerente contidos no referido aparelho, tendo seus dados bancários invadidos no mesmo dia.

É sabido que os dispositivos da empresa Apple se destacam por sua tecnologia avançada, contendo diversos recursos de segurança, desde que ativados e em tempo razoável. Entretanto, não restou demonstrado nos autos que a parte autora tenha sido diligente na hipótese.

Cumprе ressaltar que a dinâmica do assalto não restou pormenorizada em Boletim de Ocorrência, de modo que não se pode afirmar que o aparelho estivesse, de fato, bloqueado no ato do roubo, o que, a princípio, dispensaria a digitação de senha ou reconhecimento facial para o acesso.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que o requerente ativou o recurso "Modo Perdido", tempestivamente.

É certo que a corré APPLE logrou demonstrar que os recursos de segurança dependem de uma conjunção de fatores sobre os quais a ré não possui qualquer ingerência. Evidente, assim, que a requerida não pode ser responsabilizada, in casu, pelo acesso dos criminosos aos dados contidos em aparelho.

Assim, não verifico, na hipótese, a falha apontada na prestação dos serviços por parte da requerida APPLE.

Neste contexto, a despeito de se tratar de relação de consumo, não se pode atribuir qualquer responsabilidade a requerida pelos danos experimentados pela parte autora, considerando que não há provas nos autos acerca da falha em seu sistema de segurança.

De resto, os e-mails de fls.35/43, dão conta que o consumidor enfrentou grandes dificuldades para realizar o bloqueio de IMEI junto a operadora da linha móvel, o que não foi desconstituído especificamente pela corré CLARO, e, indiscutivelmente, facilita o acesso dos criminosos aos aplicativos contidos em aparelho celular.

Outrossim, não há falar em perícia técnica de itens subtraídos.

Evidente, assim, a falha na prestação de serviço prestado pela operadora de telefonia móvel, devendo responder pelos danos materiais decorrentes das transações fraudulentas suportados pelo requerente.

No que diz as transações financeiras realizadas junto ao MercadoPago e Banco original, caberia as corrés demonstrar a regularidade das respectivas transações, com a efetiva digitação de login e senha, pessoalmente ou por meio de terceiro com consentimento do requerente, bem assim a inviolabilidade de seu sistema. Ocorre que tais provas não vieram aos autos.

Insta consignar que a questão da possibilidade de fraude por meio de internet banking e demais aplicativos postos a disposição do consumidor, mais do que possível, é corriqueira.

Mais não fosse, é cediço que o risco do negócio deve ser carreado ao fornecedor do serviço, e a possibilidade de ocorrência de fraude deve ser tomada em favor da parte autora. De rigor, portanto, reconhecer a inexigibilidade do débito, referente aos transações financeiras indicadas em inicial, bem como reparação do dano material sofrido, desde que devidamente comprovado de forma pormenorizada nos autos, já que parte das transações foram debitadas dos próprios valores creditados pelos empréstimos fraudulentos, ao que se extrai dos autos.

Não vislumbro, contudo, danos morais na hipótese, tratando-se de lide estritamente patrimonial.

É o quanto basta.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com relação a corré APPLE e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com relação as corrés MERCADOPAGO, BANCO ORIGINAL e CLARO, para: I) tornar definitiva a tutela concedida; II) declarar a inexigibilidade do débito relativo ao empréstimo de R\$2.000,00 junto ao MercadoPago e as transações indicadas em inicial, que somam R\$5.525,30, perante ao Banco Original; III) condenar as requeridas CLARO, MERCADOPAGO e BANCO ORIGINAL, solidariamente, a restituírem a parte autora quantias eventualmente pagas pelo autor, desde que devidamente comprovado nos autos, oriundas das transações fraudulentas em comento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária a incidir a contar do desembolso, já que parte das transações foram debitadas dos próprios valores creditados pelos empréstimos fraudulentos.

Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios "ex lege".

Para apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a parte autora deverá apresentar documentos que comprovem seu atual estado de hipossuficiência (duas últimas declarações de bens e rendimentos utilizadas para fins de imposto de renda perante a Receita Federal, ou caso se declare, sob as penas da lei, contribuinte isenta de I.R., deverá anexar os dois últimos comprovantes de rendimento mensais).

Na hipótese de interposição de recurso inominado, o que poderá ocorrer no prazo de 10 dias, deverá ser recolhido preparo, composto de duas verbas: a) 1% sobre o valor da causa, observado o mínimo de 05 UFESPS (correspondente as custas dispensadas em 1ª Instância de jurisdição), mais b) 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, ou, nas hipóteses de pedido condenatório, 4% sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo juiz para esse fim, observado também o mínimo de 05 UFESPS- guia DARE-SP- Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Código de Receita 230-6), acrescido das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses realizados, nos termos do comunicado 1530/2021, montante a ser recolhido no prazo de 48 horas, a contar da interposição do recurso, independentemente de nova intimação.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade e proceder a retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, fica a serventia autorizada a proceder a inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria.

P.R.I.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA